

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26AM10:07
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 92

INFORME POSITIVO

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara de Representantes 92 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto de la Cámara de Representantes 92 (en adelante, el "P. de la C. 92") tiene como propósito "enmendar el inciso "b" de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, a los fines de fijar un tipo mínimo en las subastas en venta pública de bienes muebles e inmuebles cuando la deuda por cobrar no esté garantizada por hipoteca; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil dispone actualmente lo siguiente:

(b) Manera de hacer la venta. La venta judicial de bienes en cumplimiento de una orden de ejecución podrá celebrarse después de catorce (14) días desde la primera publicación del edicto. Deberá efectuarse por subasta al mejor postor y tendrá lugar entre las nueve de la mañana (9 a.m.) y las cinco de la tarde (5 p.m.). Una vez que se vendan bienes suficientes para cumplir la orden de ejecución, no se podrá vender bienes adicionales. El oficial o la oficial que cumpla la orden, su delegado o delegada, otro funcionario o funcionaria, o empleado o empleada de cualquier sala, no podrá comprar ni participar directa o indirectamente en la compra de los bienes objeto de la venta. Cuando la

venta sea de propiedad mueble, susceptible de entrega manual, ésta deberá estar a la vista de los postores y venderse por lotes que tengan probabilidad de alcanzar los precios más elevados. Cuando la venta sea de propiedad inmueble, consistente de varias parcelas o lotes conocidos, deberán venderse separadamente, pero si alguna porción de dicha propiedad inmueble se reclama por una tercera persona y ésta exige que dicha porción se venda separadamente, deberá venderse en la forma exigida. El deudor declarado o la deudora declarada por sentencia podrá determinar el orden para la venta de la propiedad mueble o inmueble cuando esté compuesta de objetos que puedan venderse con ventaja separadamente, o de varias parcelas o lotes conocidos, y el alguacil o la alguacila deberá ceñirse a sus instrucciones.

Dispone la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que en la ejecución y cobro de un crédito hipotecario la escritura de constitución de hipoteca exprese el valor de la finca o derecho real hipotecado acordado entre las partes, para que sirva de tipo mínimo en la primera subasta a celebrarse. Esa legislación establece tipos mínimos para la primera, segunda y tercera subasta del bien inmueble llevado a venta pública para cobrar el crédito hipotecario de que se trate.

No obstante, como se esbozó en la cita anterior, actualmente la Regla 51.7(b) no dispone un tipo mínimo para la subasta en venta pública para ejecutar una sentencia en cobro de una acreencia cuando el bien subastado no está gravado como garantía hipotecaria de la deuda. La Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil solo dispone que la venta pública deberá efectuarse por subasta “al mejor postor”.

En *S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín*, el Tribunal Supremo discutió las pautas que rigen los procedimientos de ejecución de sentencia.¹ Allí el Tribunal Supremo discutió la Regla 51.8 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 51.8 (Supl. 2009), la que atiende lo relativo a las ventas judiciales. Ésta proveía, en lo pertinente, lo siguiente:

(b) Manera de hacer la venta. - La venta judicial de bienes en cumplimiento de una orden de ejecución, deberá hacerse por subasta al mejor postor.... Una vez que se hubieren vendido bienes suficientes para cumplir la orden de ejecución, no podrán venderse bienes adicionales....

(c)

(d) Acta de subasta y entrega de bienes. - Verificada la venta, el oficial a cargo de la misma levantará un acta por escrito describiendo lo acontecido durante la subasta y la adjudicación de venta al mejor postor quien pagará el importe de la venta en dinero efectivo o cheque

¹ *S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín*, 186 DPR 503 (2012).

certificado a la orden del oficial en cuestión. En casos extraordinarios, el tribunal podrá ordenar cualquier otra forma de pago.... En caso de venta de propiedad inmueble, el oficial encargado de la venta otorgará escritura pública a favor del comprador ante el notario que este último seleccione, abonando éste el importe de tal escritura.

Según se desprende de su propio texto, en lo que respecta al precio de venta, sólo se dispone para que la propiedad a ser subastada se le adjudique al mejor postor. No se requiere la fijación de un precio que sirva de tipo mínimo para la subasta ni se establece un mecanismo para calcular su valor. No obstante, según el Tribunal Supremo ello no significa que un licitador puede ofrecer cualquier suma por irrisoria que parezca. Si la transferencia se realiza a cambio de una cantidad sumamente baja, la venta podría resultar nula. A esos efectos, el Tribunal Supremo ha dictaminado que "para que una venta en ejecución de sentencia sea nula, el precio pagado en ella debe ser tan exageradamente inadecuado que cree una presunción de fraude".² Se establecen de este modo unos límites al precio que el encargado de conducir la subasta, de ordinario el alguacil del tribunal, puede aceptar de un licitador para adjudicársele el bien subastado.

El Tribunal Supremo expone que conforme la naturaleza particular del procedimiento de ejecución de sentencia existe, además del monto licitado, otros factores que inciden en la determinación de si resulta o no adecuado el precio pagado. Sobre este particular ese foro ha reconocido que el valor de una propiedad obligatoriamente se afecta al disponerse de ella a través del mecanismo forzado de pública subasta. Según indicado:

Si tomamos en cuenta que no se trata de una venta voluntaria, sino forzada, en la que el precio razonable debe determinarse, no en relación con el valor del inmueble en el mercado, sino con respecto a lo que se puede obtener en una subasta pública, es forzoso concluir que no se ha establecido controversia alguna de fraude por precio inadecuado.³

Relacionado a lo anterior, el Tribunal Supremo expuso que la Regla 51.8(d) de Procedimiento Civil, exige que el licitador agraciado entregue el importe total de su oferta "en el acto mismo de la adjudicación en moneda de curso legal o cheque de gerente o letra bancaria con similar garantía".⁴ Este requisito forzosamente afecta la disponibilidad de licitadores conforme aumenta el precio de la propiedad. Ello obedece a que es preciso contar con un cierto grado de solvencia económica para disponer de altas sumas de dinero en efectivo o su equivalente al momento de participar en la subasta.

² Ramery Vélez v. Banco Popular, 90 DPR 274, 280 (1964). Véanse además, Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 692 (1979); García v. Humacao Fruit Co., 25 DPR 682, 689 (1917).

³ Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR en la pág. 692.

⁴ Banco Gub. de Fomento v. Abarca Warehouses, 109 DPR 132, 135 (1979).

Igualmente, como parte del proceso, es menester contabilizar las cargas que afectan la propiedad a ejecutarse. Así, por ejemplo, las contribuciones y las hipotecas por las cuales viene obligado a responder el adquirente son factores relevantes al calcular la razonabilidad del costo del inmueble.⁵ En ese sentido, la falta de un tipo mínimo en la subasta de un bien inmueble no hipotecado se presta al enriquecimiento injusto y al abuso del acreedor contra el deudor, que podría adquirir una propiedad de gran valor por un precio irrisorio o, por lo menos, por un precio mucho menor que el valor del bien ejecutado. Esta situación se soluciona al fijar un tipo mínimo cuando el bien sea llevado a pública subasta. Por lo tanto, esta medida enmienda la Regla 51.7 (b) para proveer para la fijación del tipo mínimo.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 92, tomó en consideración los memoriales explicativos sometidos ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes por la Oficina de Administración de los Tribunales, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES

La Oficina de Administración de los Tribunales no endosó la medida. Reconoció que atiende una preocupación legítima sobre el posible enriquecimiento injusto cuando un acreedor adquiere en subasta un inmueble por un precio sustancialmente inferior a su valor. Recomendó que la Asamblea Legislativa ponderara los fundamentos de la opinión mayoritaria y de la disidencia en *SLG Sánchez v. SLG Valentín*. Además, señaló que el proyecto no precisa la fecha a la que debe determinarse el valor del inmueble, la forma de evidenciarlo, la parte que tendrá la carga probatoria ni el procedimiento para seleccionar al tasador e impugnar la tasación.

La Oficina también advirtió que la medida no regula las subastas sucesivas cuando la primera queda desierta, la posible reducción del tipo mínimo ni la cantidad que debe acreditarse a la sentencia cuando el acreedor adquiere el inmueble. Asimismo, indicó que deben considerarse las hipotecas, contribuciones, embargos y otras cargas que afectan el valor residual o *equity* de la propiedad. Por ello, recomendó establecer reglas precisas sobre la valoración, las objeciones, las cargas deducibles, las subastas desiertas y el crédito aplicable a la deuda, a fin de evitar controversias adicionales y que los tribunales terminen interviniendo repetidamente en disputas sobre tasaciones.

⁵ *Figueroa v. Banco de San Juan*, supra; *Salas v. Cabassa*, 69 DPR 457 (1948).

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) endosó la medida. La Comisión de Derecho Civil del CAAPR sostuvo que el P. de la C. 92 "cubre un vacío procesal con implicaciones sustantivas muy graves para el deudor", al establecer un tipo mínimo en las subastas judiciales de inmuebles no hipotecados y evitar que el acreedor adquiera una propiedad de valor considerable por un precio irrisorio, mientras el deudor continúa obligado por el remanente de la sentencia. Explicó que el Tribunal Supremo, en *S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín*, atendió el problema mediante la doctrina de enriquecimiento injusto, pero no corrigió directamente la ausencia normativa de un tipo mínimo, por lo que el proyecto responde al llamado de que sea la Asamblea Legislativa la que altere ese tratamiento desigual. En ese sentido, concluyó que la medida "llena un vacío procesal y sustantivo" y evita "un resultado injusto del procedimiento civil".



No obstante, el Colegio recomendó reconsiderar la exclusión de los bienes muebles. Advirtió que mantener para estos únicamente la adjudicación "al mejor postor" podría perpetuar el enriquecimiento injusto cuando se trate de vehículos, obras de arte, colecciones, relojes u otros bienes de alto valor, y podría interpretarse como una prohibición legislativa a que los tribunales exijan una valoración justa. Por ello, propuso facultar al tribunal para ordenar discrecionalmente una tasación cuando el valor del bien mueble lo amerite, de modo que ese valor opere como tipo mínimo y "no podrá aceptarse una oferta por un precio menor al tipo mínimo". Según la Comisión, esta alternativa permitiría proteger al deudor sin hacer excesivamente complejos todos los procedimientos de ejecución sobre bienes muebles.

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE PUERTO RICO

La Asociación de Bancos de Puerto Rico no endosó la medida. La Asociación expresó su "oposición a la aprobación del Proyecto" al entender que, según redactado, "no lograría sus objetivos" y que requiere un análisis más detenido de sus implicaciones jurídicas y procesales. En particular, señaló que sería difícil que las partes en un pleito de cobro de dinero alcancen consenso sobre el valor del inmueble, por lo que probablemente el tribunal tendría que ordenar una tasación. A partir de ello, planteó interrogantes sobre quién seleccionaría y pagaría al tasador, qué procedimiento aplicaría si una parte objeta la tasación, si un deudor en rebeldía podría impugnar posteriormente la valoración y si el demandante que sufrague la tasación podría recuperar ese gasto como parte de las costas de ejecución.

En ese contexto, la Asociación recomendó que la medida sea objeto de un "análisis profundo" antes de su aprobación y que se aclaren expresamente los mecanismos para seleccionar al tasador, distribuir los costos de la tasación, presentar y resolver objeciones al valor determinado, atender impugnaciones posteriores de deudores declarados en rebeldía y permitir, cuando corresponda, la recuperación de

los gastos de tasación incurridos por el acreedor durante el procedimiento de ejecución.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que el P. de la C. 92 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. de la C. 92, según fue referido. De igual modo, examinó el ordenamiento jurídico aplicable a las ventas judiciales en ejecución de sentencia, particularmente la Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil, la legislación aplicable a la ejecución de créditos hipotecarios y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionada con la adjudicación de bienes mediante pública subasta. Asimismo, evaluó detenidamente las observaciones y recomendaciones sometidas por la Oficina de Administración de los Tribunales, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Así las cosas, la Comisión de lo Jurídico coincide en que es necesario enmendar la Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil para establecer un tipo mínimo en determinadas ventas judiciales de bienes muebles e inmuebles cuando la acreencia objeto de ejecución no esté garantizada por el propio bien que se pretende vender. Actualmente, la Regla dispone que la venta se efectuará mediante subasta al mejor postor, pero no establece un tipo mínimo para estos supuestos ni un procedimiento específico para determinarlo. Esta ausencia normativa puede ocasionar que un bien de valor considerable sea adjudicado por una cantidad manifiestamente inferior a su valor y que, aun luego de la adjudicación, el deudor continúe obligado por una parte sustancial de la sentencia.

Sobre lo anterior, la Comisión reconoce que el P. de la C. 92 procura atender una situación que quedó particularmente evidenciada en *S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín*, 186 DPR 503 (2012). En dicho caso, según reseña la medida, un acreedor por sentencia ejecutó una propiedad valorada en \$475,000 y la adquirió mediante subasta judicial por \$50,000 acreditables a una sentencia de \$325,000, para posteriormente intentar cobrar el remanente de la deuda. El Tribunal Supremo declinó aplicar por analogía las disposiciones hipotecarias sobre tipos mínimos debido a que las Reglas de Procedimiento Civil no establecían dicho requisito para esa clase de ejecución. La medida procura atender legislativamente ese vacío.

No obstante, la Comisión también toma particularmente en consideración las observaciones formuladas por las entidades consultadas. La Oficina de Administración de los Tribunales y la Asociación de Bancos plantearon interrogantes relacionadas con la determinación del valor del bien, la selección y costo de la tasación,

las cargas que afectan la propiedad y otros aspectos procesales de la ejecución. Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico favoreció la política pública de la medida, pero recomendó que su protección no se limitara a los bienes inmuebles y que se reconociera la posibilidad de establecer un tipo mínimo respecto de bienes muebles de valor significativo.

En consideración a lo anterior, la Comisión estimó pertinente precisar, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la medida. El texto aprobado por la Cámara hacía referencia a aquellos casos en que "la deuda por cobrar no esté garantizada por hipoteca". Esa formulación podía generar dudas sobre si la protección dependía de que el bien estuviera completamente libre de cargas o si lo relevante era la relación entre el bien ejecutado y la acreencia cuyo cobro se persigue. Por ello, el entirillado sustituye ese lenguaje y dispone que la medida aplicará cuando la acreencia objeto de ejecución no esté garantizada por una hipoteca, prenda, garantía mobiliaria u otro gravamen constituido sobre el bien objeto de la venta.

Esta precisión resulta importante porque un bien objeto de ejecución puede estar gravado por obligaciones distintas a la acreencia cuyo cobro se procura. Por tanto, lo determinante para la aplicación de la medida no es que el bien se encuentre absolutamente libre de cargas, sino que no constituya la garantía real de la obligación específica que sirve de fundamento a la orden de ejecución.

En cuanto a los bienes inmuebles, la Comisión entendió necesario establecer parámetros más precisos para determinar el tipo mínimo. Conforme al entirillado electrónico, cuando la acreencia objeto de la orden de ejecución no esté garantizada por una hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de la venta, el valor que servirá de tipo mínimo deberá establecerse mediante determinación judicial o estipulación de las partes aprobada por el tribunal. Además, dicho valor deberá corresponder al justo valor en el mercado del inmueble y haber sido determinado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha señalada para la celebración de la subasta.

Asimismo, cuando el valor del inmueble no haya quedado establecido y no exista estipulación entre las partes, el entirillado dispone que el tribunal ordenará la realización de una tasación por un tasador certificado. El valor resultante constituirá el tipo mínimo para la subasta y no podrá aceptarse una oferta inferior a dicho tipo. Los costos de la tasación serán considerados costas de ejecución. Con esta enmienda, la Comisión procura que el establecimiento del tipo mínimo en los bienes inmuebles descansa sobre una valoración objetiva, relativamente reciente y sujeta a la supervisión del tribunal.

Por otro lado, la Comisión acogió la recomendación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de extender expresamente la protección de la medida a los bienes muebles. La exclusión de estos podría producir resultados igualmente inequitativos cuando la ejecución recaiga sobre vehículos, obras de arte, colecciones, relojes, maquinaria u otros bienes muebles de valor considerable. No obstante, la Comisión reconoce que la naturaleza heterogénea de estos bienes hace inconveniente exigir una tasación obligatoria en todo procedimiento de ejecución. Por ello, el entirillado establece un tratamiento distinto para los bienes muebles. Cuando la

acreencia objeto de ejecución no esté garantizada por una prenda, garantía mobiliaria u otro gravamen constituido sobre el bien, y su valor haya sido determinado judicialmente o mediante estipulación de las partes aprobada por el tribunal, dicho valor constituirá el tipo mínimo para la subasta. Si no existe una valoración previamente establecida, el tribunal podrá, a su discreción, ordenar que el bien sea valorado por una persona debidamente cualificada para valorar esa clase de bien.

Al ejercer dicha discreción, el tribunal deberá considerar la naturaleza y condición del bien, su valor estimado, el costo de la tasación, su posible depreciación y el riesgo de que la venta al mejor postor produzca un precio manifiestamente inadecuado. De ordenarse la valoración, corresponderá al tribunal determinar, a la luz del informe pericial, el tipo mínimo para la subasta y no podrá aceptarse una oferta por debajo de este. Los costos de la valoración serán igualmente considerados costas de ejecución.

La Comisión entiende adecuada esta distinción entre bienes inmuebles y muebles. En los primeros, la naturaleza y el valor económico del bien justifican que, ante la ausencia de una valoración previamente establecida, se requiera una tasación. En los segundos, la diversidad de bienes susceptibles de ejecución aconseja preservar la discreción judicial para determinar cuándo el costo y la utilidad de una valoración justifican su realización. Asimismo, sustituir la referencia a un "tasador certificado" por una "persona debidamente cualificada para valorar esa clase de bien" respecto de los bienes muebles reconoce que determinados activos pueden requerir conocimientos técnicos o especializados distintos a los propios de la tasación inmobiliaria.



Finalmente, la Comisión acogió la preocupación relacionada con las cargas que puedan afectar los bienes objeto de ejecución. El entirillado dispone que, en los casos comprendidos por la medida, el tribunal podrá tomar en consideración las deudas que graven la propiedad para modificar el valor del tipo mínimo o el valor que deba acreditarse a la deuda por sentencia cuando el adquirente sea el acreedor. Esta facultad permite que la determinación judicial tome en consideración la realidad económica del interés que se adquiere mediante la subasta y evita tratar como equivalentes bienes que, aunque tengan un valor nominal semejante, estén sujetos a cargas económicas distintas.

Así, pues, con las enmiendas propuestas por esta Comisión, el P. de la C. 92 no se limita a establecer abstractamente un tipo mínimo para las ventas judiciales. El entirillado delimita las acreencias a las que será aplicable la nueva norma, distingue entre bienes inmuebles y muebles, establece criterios para la determinación del valor, dispone cuándo la tasación será obligatoria o discrecional, identifica las cualificaciones requeridas para valorar los bienes muebles y reconoce la facultad del tribunal para considerar las cargas que afecten el bien al fijar el tipo mínimo o determinar el crédito correspondiente a la sentencia.

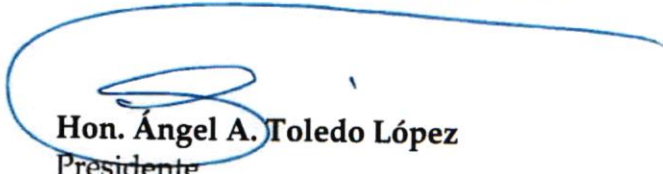
La Comisión entiende que estas enmiendas armonizan el propósito protector de la medida con la necesidad de preservar la flexibilidad judicial inherente a los procedimientos de ejecución de sentencia. De este modo, se procura evitar que la

adjudicación al mejor postor produzca resultados manifiestamente inadecuados, sin convertir cada venta judicial en un procedimiento innecesariamente oneroso o rígido.

En consideración a todo lo anterior, la Comisión de lo Jurídico concluye que el P. de la C. 92, con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico, constituye un mecanismo adecuado para atender el vacío existente en la Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil y establecer parámetros más claros, objetivos y predecibles para la venta judicial de bienes muebles e inmuebles cuando estos no garantizan la acreencia objeto de ejecución.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el P. de la C. 92, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(22 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 92

2 DE ENERO DE 2025

Presentado por el representante Varela Fernández

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY



Para enmendar el inciso "b" de la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento Civil, a los fines de fijar un tipo mínimo en las subastas en venta pública de bienes muebles e inmuebles cuando ~~la deuda por cobrar no esté garantizada por hipoteca~~ la acreencia objeto de ejecución no esté garantizada por una hipoteca, prenda, garantía mobiliaria u otro gravamen constituido sobre el bien objeto de la venta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dispone la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" que en la ejecución y cobro de un crédito hipotecario la escritura de constitución de hipoteca exprese el valor de la finca o derecho real hipotecado acordado entre las partes, para que sirva de tipo mínimo en la primera subasta a celebrarse. Disponía la ley anterior, Ley Hipotecaria de 1979, y lo dispone la vigente, tipos mínimos para la primera, segunda y tercera subasta del bien inmueble llevado a venta pública para cobrar el crédito hipotecario de que se trate.

No ocurre lo mismo con la subasta en venta pública para ejecutar una sentencia en cobro de una acreencia cuando el bien subastado no está garantizado por una garantía real constituida sobre el bien objeto de la venta ~~gravado como garantía hipotecaria de la deuda.~~

La Regla 51.7(b) de Procedimiento Civil solo dispone que la venta pública deberá efectuar por subasta "al mejor postor". La Regla no establece un tipo mínimo para la venta de los bienes subastados, sean muebles o inmuebles.

Esta circunstancia provocó una controversia larga y costosa en el caso S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 DPR 503 (2012). Allí, después que un acreedor por sentencia ejecutó una propiedad valorada en \$475,000, adquiriéndola en subasta judicial por el precio de \$50,000 acreditables a una sentencia de \$325,000, el referido acreedor intentó cobrar de sus deudores la diferencia hasta el monto total de la sentencia. Dos años después de esa subasta, el caso retornó al tribunal para dilucidar, entre otras cosas, si en una subasta judicial para cobrar una deuda no garantizada con hipoteca tenía que fijarse por el tribunal un tipo mínimo para la venta en pública subasta.

Expresamente el Tribunal Supremo se negó a aplicar por analogía la disposición de la Ley Hipotecaria de 1979 que requería fijación de tipo mínimo para la subasta judicial a la misma situación bajo las Reglas de Procedimiento Civil, por cuanto estas no requieren fijar el tipo mínimo de la venta judicial en ejecución de una sentencia.

La falta de un tipo mínimo en la subasta de un bien inmueble no hipotecado se presta al enriquecimiento injusto y al abuso del acreedor contra el deudor, que podría adquirir una propiedad de gran valor por un precio irrisorio o, por lo menos, por un precio mucho menor que el valor del bien ejecutado. Esta situación tiene una solución: debe fijarse un tipo mínimo cuando el bien sea llevado a pública subasta. Esta Ley enmienda la Regla 51.7 (b) para proveer para la fijación del tipo mínimo.

 Es la intención legislativa que esta enmienda sea aplicable a bienes inmuebles y muebles, según es expresado en la misma.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.-Se enmienda el inciso "b" de la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento
- 2 Civil, según enmendada, para que se lea como sigue:
- 3 "Regla 51.7. Ventas judiciales
- 4 (a) ...
- 5 (b) Manera de hacer la venta. - La venta judicial de bienes en
- 6 cumplimiento de una orden de ejecución podrá celebrarse después
- 7 de catorce (14) días desde la primera publicación del edicto. Deberá

1 efectuarse por subasta al mejor postor y tendrá lugar entre las nueve
2 de la mañana (9 a.m.) y las cinco de la tarde (5 p.m.). Una vez que se
3 vendan bienes suficientes para cumplir la orden de ejecución, no se
4 podrán vender bienes adicionales. El(La) oficial que cumpla la
5 orden, su delegado(a) u otro(a) funcionario(a) o empleado(a) de
6 cualquier sala, no podrá comprar ni participar directa o
7 indirectamente en la compra de los bienes objeto de la venta. Cuando
8 la venta sea de propiedad mueble, susceptible de entrega manual,
9 ésta deberá estar a la vista de los postores y venderse por lotes que
10 tengan probabilidad de alcanzar los precios más elevados. Cuando
11 la venta sea de propiedad inmueble, consistente de varias parcelas o
12 lotes conocidos, deberán venderse separadamente, pero si alguna
13 porción de dicha propiedad inmueble se reclama por una tercera
14 persona y ésta exige que dicha porción se venda separadamente,
15 deberá venderse en la forma exigida. El(La) deudor(a) declarado(a)
16 por sentencia podrá determinar el orden para la venta de la
17 propiedad mueble o inmueble cuando esté compuesta de objetos que
18 puedan venderse con ventaja separadamente, o de varias parcelas o
19 lotes conocidos, y el alguacil o alguacila deberá ceñirse a sus
20 instrucciones.

21 Cuando la venta sea de propiedad inmueble, ~~la deuda por~~
22 ~~cobrar no tenga garantía hipotecaria~~ la acreencia objeto de la orden de

1 ejecución no esté garantizada por una hipoteca constituida sobre el
2 inmueble objeto de la venta y el valor del inmueble haya quedado
3 establecido ~~en el procedimiento, o si se establece por consenso de las~~
4 ~~partes~~ mediante determinación judicial o estipulación de las partes
5 aprobada por el tribunal, ese valor será el tipo mínimo ~~una vez~~
6 ~~establecido antes de la fecha de la subasta para la primera subasta,~~
7 siempre que corresponda al justo valor en el mercado del inmueble y haya
8 sido determinado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha señalada
9 para su celebración.

10 Si el valor no está establecido y no hay ~~consenso~~ estipulación
11 entre las partes sobre el valor, el tribunal ordenará que se practique
12 una tasación por un tasador certificado y ese será el tipo mínimo
13 para la subasta. No podrá aceptarse una oferta por un precio menor
14 al tipo mínimo. Los costos de la tasación serán con cargo a las costas
15 de ejecución.

16 Cuando la venta sea de propiedad mueble, ~~la deuda por cobrar~~
17 ~~no tenga garantía hipotecaria o de otra forma~~ la acreencia objeto de la
18 orden de ejecución no esté garantizada por una prenda, garantía mobiliaria
19 u otro gravamen constituido sobre el bien objeto de la venta, y el valor del
20 bien mueble haya quedado establecido ~~en el procedimiento, o si se~~
21 ~~establece por consenso de las partes~~ mediante determinación judicial o

1 estipulación de las partes aprobada por el tribunal, ese valor será el tipo
2 mínimo ~~una vez establecido antes de la fecha de para~~ la subasta.

3 Si el valor no está establecido y no ~~hay consenso~~ existe
4 estipulación entre las partes sobre tal valor, el tribunal podrá ordenar,
5 a su discreción, que se practique una tasación por ~~un tasador~~
6 ~~certificado~~ una persona debidamente cualificada para valorar esa clase de
7 bien. Al ejercer su discreción, el tribunal considerará la naturaleza y
8 condición del bien, su valor estimado, el costo de la tasación, su posible
9 depreciación y el riesgo de que la venta al mejor postor produzca un precio
10 manifiestamente inadecuado.

11 ~~y ese será~~ El Tribunal determinará, a la luz del informe pericial, el
12 tipo mínimo para la subasta. En ese caso, no podrá aceptarse una
13 oferta por un precio menor al tipo mínimo. Los costos de la tasación
14 serán con cargo a las costas de ejecución.

15 En todos los casos de subastas ~~de bienes muebles e inmuebles~~
16 ~~sin garantía hipotecaria~~ comprendidos en los párrafos anteriores, el
17 tribunal podrá tomar en consideración las deudas que graven la
18 propiedad para modificar el valor del tipo mínimo, o el valor a ser
19 acreditado a la deuda por sentencia del adquiriente, de haberlo.

20 (c) ...

21 (d) ..."

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
2 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
3 fuera anulada o declarada inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará,
4 perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.

5 Sección 3.- Vigencia

6 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

